

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-04호

제 목 성실의무 위반 등

소관부서 ○○○○○○ ●●●●부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

부장 AAA(이하 “징계대상자”)은 0000. 00. 00. 공개경쟁채용 00기로 입사하여
○○○○○ ◇◇과로 전보된 후 ◆◆◆◆◆, □□□□□ 등 부서를 거쳐 0000.
00. 00. 부로 ○○○○○○ ■■■■■부에서 2급 부장으로 승진하였으며, 0000.
00. 00. 부로 ○○○○○○ ●●●●부로 전보되어 현재까지 근무 중인 자로서,

징계대상자는 0000년부터 0000년 00월까지 ○○○○○○ 사내 테니스회(이하
“동아리”)의 회장으로서 동아리 운영을 담당하고 있었다.

징계대상자는 0000년 00 ~ 00월 총 0차례 0원의 동아리 회비 및 지원금을 동아
리 전 총무였던 과장 A(이하 “A”)와 현 총무인 대리 B(이하 “B”)가 관리하는 회
비운영 계좌에서 송금 받아 사적으로 사용하였다.

또한 0000년 00월 실제로 시행하지 않은 동아리 행사 지원금을 신청할 목적
으로 B가 0000년 00 ~ 00월 총 0회 행사용 간식을 구매주문 후 취소하여 실제로

구매하지 않은 허위 영수증에 거래일을 조작 후 이를 증빙으로 제출하여 허위로 신청하였고, 징계대상자는 이러한 사실을 인지하였음에도 묵인하고 결재를 승인하여 총 0원(징계대상자 송금액 포함)의 동아리 지원금을 부당수령 하는 등 관련 법령 및 공사의 사규를 위반 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) ‘공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’고

규정하고 있으며, 제2항 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행해야 한다’고 규정하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

가. 동아리 회비 사적사용

징계대상자는 동아리 회장직을 수행하면서 0000년 00 ~ 00월 기간 동안 총 0차례에 걸쳐 동아리 회원들이 월 5천원씩 급여공제로 납부한 회비와 회사로부터 지원받은 동아리 행사 지원금을 전 총무인 A와 현 총무인 B가 관리하고 있던 운영경비 계좌에서 총 0원을 본인의 계좌로 송금 받아 사적용도로 사용하고 그 중 0원은 현재까지 미반환 하였으며 그 내역은 다음과 같다.

<동아리 운영경비 송금내역>

순 번	일 자	금 액(원)	송 금 자	비 고
비공개			A	0원 미반환
소 계		0		
비공개			B	'00.00.00일자 송금액은 회사에 허위로 신청하여 부당 수령한 동아리 지원금 0원 포함
소 계		0		
총 계		0	-	

※ 자료 : 동아리 총무(A, B) 운영경비 계좌 거래내역 재구성

나. 동아리 행사 지원금 허위신청 및 부당수령

0000년도 동아리 행사 지원금 신청과 관련하여 ▲▲처 △△△△부는 공문 [△△△△부-0000 (0000.00.00.)“0000년도 동아리행사 지원기준 알림”] 을 발송하여 직원들의 건전한 정서함양 및 체력단련 도모로 활기찬 기업문화를 조성코자 복리비/동아리행사비 예산항목으로 배정되며, 지원금 신청 시 동아리 행사 계획서 및 행사비 지원요청 공문, 참여인원 증빙(행사현장 단체사진 및 명단), 행사비 영수증(동아리 임원의 개인신용카드 매출전표)을 제출하도록 명시하였고, 사업소는 각 사업소 담당자에게 0000.00.00.까지 신청하도록 공지하였다.

이와 관련하여 ○○○○○○은 0원의 동아리 행사비 예산을 배정받아, 동아리 행사비예산 지원기준 [○○○○○○-0000(0000.00.00.)“0000년도 동아리 행사비 지원기준 수립”] 을 수립하고 본 건의 동아리에 0원의 지원금 예산을 배정하였다.

B는 0000년 00월 실제로 시행하지 않은 동아리 행사 지원금을 신청할 목적으로 0000년 00 ~ 00월 대형할인마트의 온라인 몰에서 개인카드로 총 6회의 행사용 간식(다과 및 음료)을 구매주문 후 주문내역과 신용카드매출전표를 확보하고 1~2분 뒤 구매 취소하였고, 확보해 둔 주문내역과 신용카드매출전표의 거래일을 지원금 신청 서류상 행사일인 0000년 00 ~ 00월로 임의조작 하였다.

B는 위와 같이 조작한 자료를 행사비 지출증빙으로 하여 문서 [○○○○○○-0000(0000.00.00.) “0000년 ○○○○○○ 테니스동아리 행사비 지원요청”] 를 허위로 작성·제출하였고, 징계대상자는 동아리 회장이자 동 문서의 결재권자로서 실제 행사가 진행되지 않은 사실을 인지하였음에도 묵인하고 결재하였다.

이로써 징계대상자와 B는 동아리 행사 지원금을 허위로 신청하여 0000.00.00.자에 회사로부터 지원금 0원을 부당수령 하였고, 그 내역은 다음과 같다.

<동아리 행사 지원금 허위신청 및 부당수령 내역>

순번	행사일	증빙 상 거래일시 (B 조작)	실 거래일시 (카드사 매출전표)	실 취소일시 (카드사 매출전표)	거래금액(원)	지원금(원)
비공개						
합 계						0

※ 자료 : B의 제출자료(카드취소 내역 등) 재구성

4. 관련자 의견 및 판단

가. 징계대상자의 주장 및 판단

(1) 동아리 회비 사적사용 행위

징계대상자는 개인적으로 쓸 곳이 있어 동아리 회비를 총무에게 달라고 요청

하여 본인의 개인계좌로 송금 받아 사적인 용도로 사용한 사실을 모두 인정하며, 0000년 말 ~ 0000년 초 B가 2 ~ 3차례 반환을 요청하였으나 금전이 없어 반환이 늦어진 것이라고 진술하였고, 미반환 금액이 있다는 사실은 감사 이전까지 몰랐다고 주장하고 있으며 빠른 시일 내에 반환하겠다고 진술하였다.

징계대상자는 동아리 회장으로 동아리 운영경비를 투명하고 목적에 맞도록 사용해야 함에도 불구하고 회원들의 동의 없이 총무에게 요청하여 본인계좌로 송금 받아 사적용도로 사용하고, 제대로 정산하지 않아 일부 미반환 금액이 발생하게 되는 등 상황에 대한 어떠한 관리나 책무를 다하지 않은 채 2년이 지나서야 반환하는 등 공사의 관리자이자 상사로서 부적절 하다고 판단된다.

(2) 동아리 행사 지원금 허위신청 및 부당수령 행위

징계대상자는 B가 문서를 본인에게 상실했기 때문에 결재를 한 것뿐이고, B가 지원금을 허위로 신청했는지 여부에 대해서는 정확히 알지 못하며 행사를 시행 했으니 지원금을 신청했을 것이라고 주장하였다. 또한 본인의 행사참여 여부는 출장·교육 등이 아니면 참석했을 것이나 2년 정도 지난 일이므로 정확히 기억나지 않는다고 주장하며, B에게 지원금 신청을 지시하거나 본인이 관여한 바가 없다고 진술하였다.

그러나 징계대상자는 0000년도의 행사 시행 횟수와 참석여부에 관한 감사인의 질문에 코로나 시국으로 동아리 행사를 거의 시행하지 않아 참석을 하지 않았다고 진술하였고, 이후 허위 행사 증빙 및 공문 결재에 대해 질문하자 본인이 결재한 0000년도 동아리 행사 지원금 요청 공문에 기재된 두 달여의 짧은 기간(0000년

00 ~ 00월) 동안 0회에 달하는 행사의 시행여부나 동아리 회장으로서 본인의 참여 질문에 대해서는 오래되어 기억이 나지 않는다거나, B에게 확인해 보라는 취지로 답변을 회피하였다.

또한 감사기간 중에는 0년 전 일이라 기억나지 않는다고 할지라도, 적어도 동아리 행사 직후인 0000년 00월초 B가 동아리 지원금을 신청했던 당시에는 동아리 회장이자 문서의 결재권자로서 실제로 행사가 시행되지 않은 것과 지원금 청구 문서의 행사 증빙이 허위임을 사전에 충분히 인지하고도 이를 묵인하고 승인한 것이라는 합리적 의심이 들며, B도 지원금 신청 문서를 상신한 당시 징계대상자가 0000년에는 실제로 행사를 시행하지 않은 사실을 알고 있었다는 취지로 진술하고 있다.

더불어 실제로 집행한 행사비라면 B가 개인카드나 동아리 운영경비로 집행한 것이므로 입금된 지원금은 B가 수령 후 행사 지출액을 보전하는 용도로 사용함이 마땅하나 0000.00.00.자 B에게 지원금이 포함된 금액의 송금을 요청하였고, B가 회원들에게 0000년 말 정산이 필요함을 알렸으나 징계대상자는 이에 대해 나중에 하면 된다는 식으로 송금을 요청한 사실이 있기 때문에 B가 허위로 지원금을 신청하고 부당 수령한 사실을 징계대상자가 몰랐다는 주장은 받아들이기 어렵고, 그 책임이 가볍다고 할 수 없다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다. 그리고 공사의 직원은 「인사규정」 상 규정된 「성실의무」와 「품위유지의무」를 준수하여 법령과 사규를 위반한 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 공정하고 투명하게 관리해야 되는 동아리 운영경비를 회원들의 동의 없이 가져가 사적으로 사용한 점 ② 총무의 반환요구에도 적극적으로 반환하지 않고 장기간 반환을 미룬 점 ③ 동아리 지원금을 허위 증빙으로 신청하는 것을 인지하고도 이를 묵인하고 승인하여 회사에 재산상 손해를 끼치는 행위를 한 점 ④ 이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계대상자에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) 및 제43조(품위유지의무)를 위반한 ○○○○○○ ●●●●부 부장 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(정직)